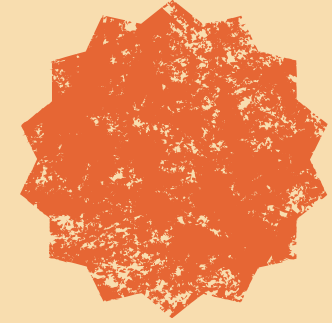


股份轉換之所得認定與所得實現 -以最高行政法院 109 年度上字第 1023 號判決為中心

商法二 曾慶怡

案例事實



股份轉換安排

- 103.08.14
- 翔名公司與寶虹公司簽訂股份轉換契約(企業併購法第29條)
- 以1：1比例發行新股取得寶虹公司全部股份
- 104.04.30 為股份轉換基準日
- 完成後寶虹成為翔名 100%子公司

納稅義務人持股情形

- 原告及配偶為寶虹公司股東
- 分別持有：
 - 55,500股
 - 1,658,500股
- 以原持股換取同等數量之額翔名公司股票

案例事實

- 原告申報104年度綜所稅未申報「股份轉換後所生之價差利益」
- 國稅局認定：以寶虹股票「抵繳股款」依轉換日市價計算差額屬證券交易所所得
- 補稅裁罰：漏報所得 66,009,222元

行為時所得稅法第4條之1規定：
「...自102年1月1日起，個人下列證券交易所所得課徵所得稅，其交易損失得依第14條之2第2項規定自當年度所得額中減除：一、上市、上櫃或興櫃股票、新股權利證書、股款繳納憑證及表明其權利之證書。二、前款以外之股票、新股權利證書、股款繳納憑證及表明其權利之證書。」

本件爭點

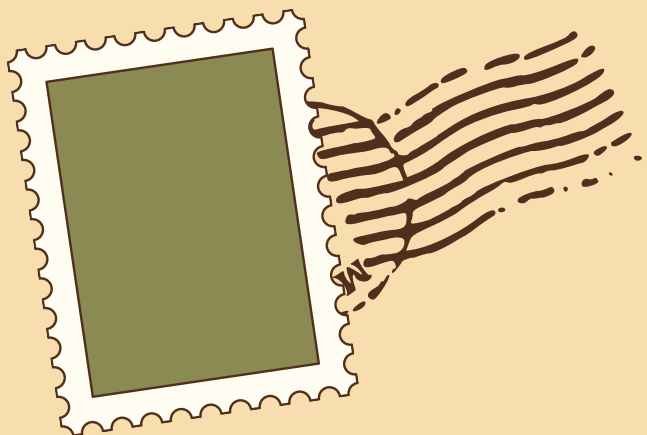
一、股份轉換所生之「溢價利益」是否構成所得？

二、如構成所得，該所得是否實現？



爭點一

股份轉換所生之「溢價利益」是否構成所得？

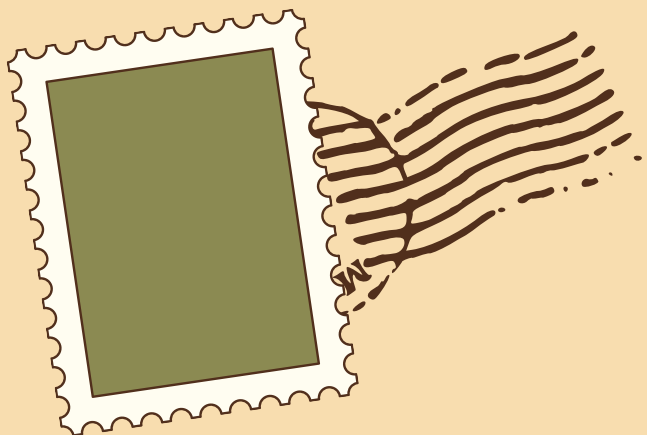


臺北高等行政：組織再造(無所得)



「投資人以其持股換取另一家公司股份之行為，其可能之法律原因至少有如上「**以股作價投資**」、「**股份交換**」及「**股份轉換**」之可能，其實質經濟效益也各有所異。而其中「股份轉換」，併購公司作為取得目標公司股份之對價，也限定以股份換股份之方式，尚得以現金或其他財產支付；此際，目標公司股東以其持股與併購公司之現金或其他財產互換，因此脫離雙方公司之股東身份，與上述以股換股之股份轉換法律關係已有不同。

亦即，標的公司與併購公司成立股份轉換契約，如該契約之條件，併購公司係以**現金或其他財產收購**目標公司股東之股份，則此收購行為是可被定性為**證券交易**。蓋，**目標公司股東已因此脫離雙方公司之股東身份**，可認所取得之現金或其他財產屬於外部市場交易增益；此與**取得併購公司之股票**，即使市價較目標公司股票為高而可認有所獲，仍屬**企業內部組織改變所形成之純資產增加**，尚未經市場交易而證實與實現，有所不同」

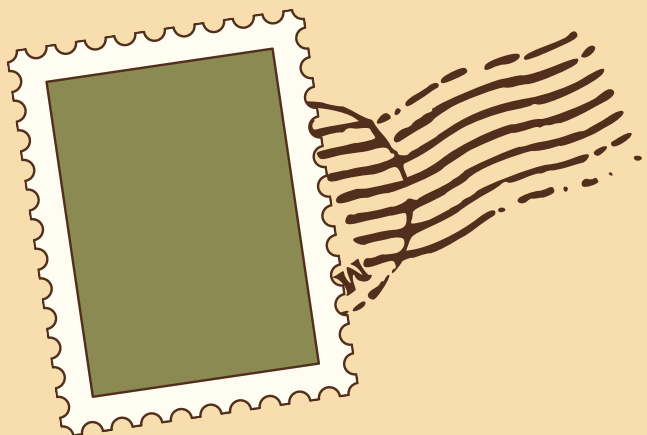


臺北高等行政：組織再造(無所得)



財政部69年5月5日台財稅第33561號函釋「公司發行新股，**認購股東以持有他公司股票為出資抵繳股款**，如符合經濟部66年1月10日商00632號函釋及公司法第272條、第274條第1項、第2項之規定者，各該用以抵繳股款之股票，自應轉讓為所投資之公司所有。該股票所抵繳股款之金額超過其取得成本部分，係屬認購股東之證券交易所得，於證券交易所得停徵所得稅期間可免徵所得稅；惟該股票如屬符合獎勵投資條例第12條規定之股票，其面額部分，仍應由該認購股東以股利所得申報課稅。二、經濟部66年1月10日商00632號函以「股票為有價證券，屬『財產』之一種，股份有限公司發起人如以股票抵繳股款時，參照公司法第131條第3項規定，該股票應為公司事業所需之財產方可，並先由公司提出說明及其估價後再予認定」，凡類此以他公司股票用以抵繳認購新股之股款案件，應經經濟部認定後，再由認購股東於轉讓年度依法申報繳納綜合所得稅。」

財政部70年6月8日台財稅第34635號函另揭示：「證券交易稅條例第1條規定，凡買賣有價證券應依法課徵證券交易稅。**個人或營利事業以其持有之股份有限公司股票充抵股款**，投資於另一營利事業，而將股票過戶登記與被投資之營利事業，**非屬有價證券之買賣**，依照上開規定，應免徵證券交易稅。」

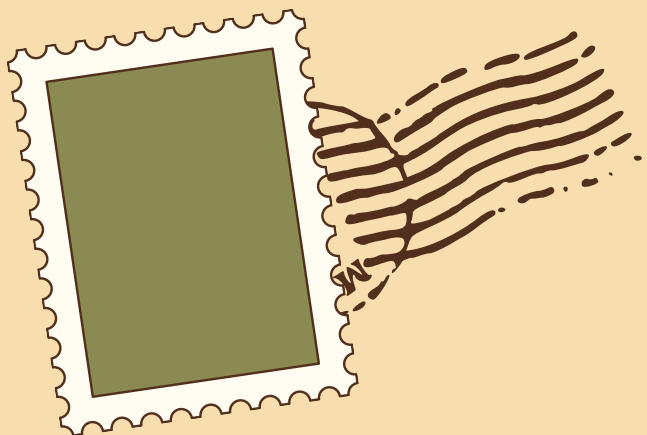


臺北高等行政：組織再造(無所得)



企業併購法第39條（經104年7月8日修正為第39條）第103項第3款：「公司進行分割或依第27條至第30條規定收購財產或股份，而以有表決權之股份作為支付被併購公司之對價，並達全部對價65%以上，或進行合併、分割者，適用下列規定：.....三、其移轉之有價證券，**免徵證券交易稅**。」

立法理由指出「因併購而為財產或股份之移轉，『如僅係形式上之轉移，與一般應稅交易行為之本質應有區別』，為鼓勵併購強化企業經營效率與競爭能力，應對進行併購而發生之稅捐，在一定條件之下，給予適當之減免。」



最高行政法院 109 年度上字第 1023 號判決：財產交換(構成所得)

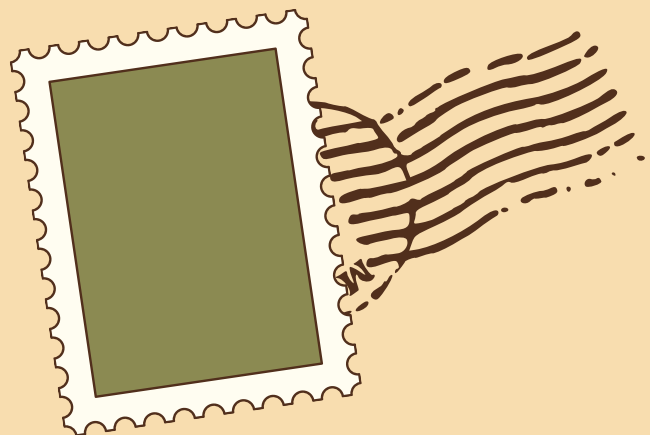


「被上訴人及其配偶並未選擇依企業併購法第12條第1項第5款之方式，請求公司收買其持有之股份脫離投資關係，而係踐行前述股份轉讓之程序，將原所持有寶虹公司股票換取翔名公司之股票，變更其身分為翔名公司股東，而翔名公司也因此取得包括被上訴人在內之全體原寶虹公司股東之股份，而成為寶虹公司股東且為唯一股東。此一換股事實之結果，徵諸經驗法則，自足以認定除2家公司成立股份轉換之契約關係外，被上訴人及其配偶與翔名公司間亦具有換股之合意」

「本件被上訴人及其配偶持有寶虹公司之股份，因而持有股票，以表彰公司股東身分並對公司享有盈餘分派請求權、騰餘財產分派請求權等具財產價值之權利，在股權證券化可以自由轉讓之基礎下，自屬所得稅法第14條第1項第7類所稱之得為財產交易之標的...其換得之股票合於同法第14條第2項規定之所得性質為「有價證券」，如經計算結果有所增益（是否有增益及增益若干？為本件訴訟之另一爭點，惟尚未經原審調查），自該當所得稅法第9條所指「因『交換』而發生之增益」。則上訴人認此增益應屬當年度被上訴人夫妻之應稅所得，於法即無違誤。」

爭點二

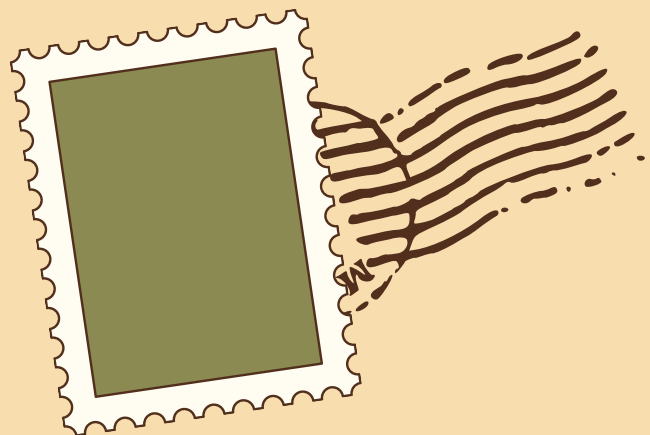
如構成所得，該所得是否實現？



臺北高等行政法院 109 年度訴字第 374 號判決：組織再造(無所得)



「與首揭所得稅法上所謂證券交易（股份買賣或互易）之概念迥不相同，也沒有透過市場交易而有可證實或實現之增益可言。」



最高行政法院 109 年度上字第 1023 號判決



「又基於收付實現之計稅原則，**翔名公司股票之財產價值既可依該公司股票之收盤價格以為計算**，在被上訴人夫妻取得翔名公司股票時，**即屬已可計算實現之增益**。原審指本件股份轉換，非經市場交易實現其增益，不具證券交易所所得之性質，及由現行企業併購法第39條之立法理由以觀，股份轉換不屬於買賣云云，乃窄化財產交易所得之意義，核均有適用所得稅法第4條之1但書、第9條、第14條第1項第7類規定不當之違背法令。」

本文見解

- 一、股份轉換之法律性質
- 二、股份轉換所生之溢價利益
構成所得
- 三、股份轉換溢價利益應構成
財產交易所得(應稅所得)
- 四、股份轉換所生之溢價利益
尚未實現



股份轉換之法律性質

1

企業併購法規範

企業併購法第4條第5款規定所謂「股份轉換」，係指「公司讓與**全部**已發行股份予他公司，而由他公司以**股份、現金或其他財產**支付公司股東作為對價之行為。」次按同法第29條就股份轉換應踐行之程序規定設有明文。

2

股份轉換之功能

一次性取得目標公司全部已發行股份，使其成為百分之百持股子公司，從而迅速完成股權集中並建立控制關係。相較於現金收購或逐筆交易，股份轉換具有**降低資金壓力與交易成本、提升併購效率及促進企業重組整合**等優點。
→少數股東保障需求

3

股份轉換v.一般買賣或互易

股份轉換係企業為達成組織重整或控制權移轉所採取之併購手段，其效果在於改變公司整體股權結構並形成控制關係。相對而言，股份買賣或互易僅為股東間之財產交易，僅發生權利主體之變動，並不影響公司之股權結構或控制關係。

4

股份轉換v.股份交換

股份轉換與股份交換有所不同，股份轉換係指取得他公司全部已發行股份之情形，屬企業併購法規範，法律關係存在於公司與公司之間，非股東間交易。股份交換則依公司法第156條之3規定，公司得以發行新股作為取得他公司股份之對價，且不以取得全部股份為必要。

股份轉換所生之溢價 利益構成所得

所得理論

1. **源泉理論**強調所得須來自持續存在之收入來源，並具有反覆性與規律性。(孳息)
2. **純資產增加說**則採取較為廣泛之標準，認為凡於一定期間內使納稅義務人資產淨值增加之利益，原則上均屬所得。
3. **市場所得理論**，認為所謂所得應該是一種透過市場經濟活動所取得之成果。

我國現行法以「純資產增加說」為基礎，
輔以市場所得理論判斷所得

當事人之主觀意思「未必」是考量是否構成所得之關鍵

本件中股東並非交易契約之相對人，而係因公司間股份轉換之安排，使其持有之股票被替換為另一公司之股票，此種情形甚至可能具有**一定程度之非自願性**。就**經濟實質**觀察，本件換股後股票之價值與換股前顯有差異，已足以反映股東財產狀態之變動。

本件股份轉換係以寶虹公司股票交換翔名公司股票，股東權內容與投資標的均已變更，並產生可評價之價差利益，非單純權利延續，該價差利益已具體反映納稅義務人資產價值變動並影響其負擔能力，應認**構成所得稅法上之所得**

股份轉換溢價利益應構成財產交易所得(應稅所得)

- 所得稅法第9條「本法稱財產交易所得及財產交易損失，係指納稅義務人並非為經常買進、賣出之營利活動而持有之各種財產，因買賣或交換而發生之增益或損失。」
- 所得稅法施行細則第9條「本法第九條所稱交換，包括政府依法給價徵收，及財產受意外災害而獲得賠償。」

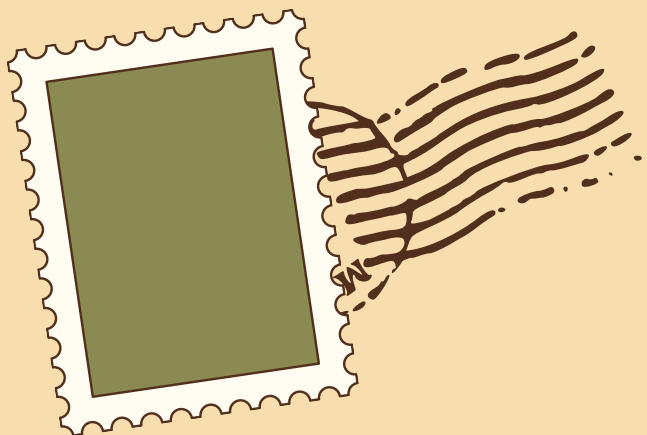
股份轉換溢價利益構成財產交易所得

企業併購法租稅優惠規範？針對「證券交易稅」而非「證券交易所得稅」

◆ 釋字第693號（以稅代稅）認為停徵所得稅係「以交易稅取代」

◆ 本文見解認為，兩者課稅之目的、性質不相同，不能相互替代

→針對證券交易稅之優惠規範，於本件證券交易所得稅並無適用空間



股份轉換所生之溢價利益尚未實現



我國所得稅法以「收付實現制」為原則
→納稅義務人實力支配所得之時，始具有稅捐負擔能力

所得稅法第14條第2項規定「前項各類所得，如為實物、有價證券或外國貨幣，應以取得時政府規定之價格或認可之兌換率折算之；未經政府規定者，以當地時價計算。」

釋字第377號解釋文「個人所得之歸屬年度，依所得稅法第十四條及第八十八條規定並參照第七十六條之一第一項之意旨，係以實際取得之日期為準，亦即年度綜合所得稅之課徵，僅以已實現之所得為限，而不問其所得原因是否發生於該年度。財政部賦稅署六十年六月二日台稅一發字第三六八號箋函關於納稅義務人因案停職後，於復職時服務機關一次補發其停職期間之薪金，應以實際給付之日期為準，按實際給付之總額，課徵綜合所得稅之釋示，符合上開所得稅法之意旨，與憲法尚無牴觸。」

股份轉換所生之溢價利益尚未實現

一般**有價證券**買賣

有價證券交易所得計入個人基本所得額查核辦法第4條第1項規定「以**交易時之成交价格**減除原始取得成本及必要費用後之餘額為所得額」

→ 股份轉換未取得現金對價，是否應比照一般證券交易認定所得實現？

股份轉換？

參照財政部70年6月8日台財稅第34635號函釋所揭示：「證券交易稅條例第1條規定，凡買賣有價證券應依法課徵證券交易稅。個人或營利事業以其持有之股份有限公司股票充抵股款，投資於另一營利事業，而將股票過戶登記與被投資之營利事業，非屬有價證券之買賣，依照上開規定，應免徵證券交易稅。」

可知，以**股票充抵股款**之行為，因欠缺市場交易所形成之對價與成交价格，並**不被評價為典型之證券買賣**。

→參照財政部70年6月8日台財稅第34635號函釋，以股票充抵股款因欠缺市場交易之對價與成交价格而非屬買賣，本件股份轉換同樣未經市場機制形成價格且無現金流入，於未處分股票前該價差利益仍未具體化為可支配經濟利益，尚難認已實現

結論



- 一、本件原告及其配偶因股份轉換而取得之利益屬於所得
- 二、該所得之性質依行為時之所得稅法屬於應稅之證券交易所得(財產交易所得)
- 三、該所得尚未實現



未來展望

雖現行所得稅法已停止課徵證券交易所得稅，然股份轉換所涉及之「所得是否存在」及「是否已實現」之判斷，仍具重要制度意義。此類問題未來可類推適用於其他非現金對價之交易型態，例如以股作價投資或其他以資產交換股份之情形，皆可能面臨相同之所得認定與實現時點爭議。此外，若未來稅制再度調整或針對特定交易恢復課稅，相關判準亦可作為重要參考，有助於建立一致且可預測之課稅標準。





謝謝聆聽 請多指教

